Công ty Sao Việt là công ty liên doanh giữa một công ty nhựa của Việt Nam và một công ty của Hàn Quốc. Công ty có trụ sở chính tại thành phố H, tỉnh D. Ông Thái có hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Sách, tỉnh D.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa ông Thái và công ty Sao Việt trong trường hợp ông Thái quyết định khởi kiện. Lý giải cho sự lựa chọn của anh (chị)?

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận được đơn khởi kiện của ông Thái, Tòa án đã quyết định thụ lý giải quyết vụ án. ***Trong công văn trả lời tòa án, Công ty Sao Việt trình bày***: ông Thái đang bị áp dụng hình thức kỷ luật chuyển làm việc khác, ngày 15/10/2008, ông Thái lại tự ý nghỉ 01 ngày không xin phép. Như vậy, ông Thái đã có hành vi tái phạm. Do đó, công ty có quyền áp dụng hình thức kỷ luật sa thải với ông Thái theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 85 BLLĐ.

Câu hỏi 4: (1 điểm): Theo anh (chị), hành vi nghỉ 01 ngày không xin phép (vào ngày 15/10/2008) của ông Thái có phải là hành vi tái phạm theo điểm b khoản 1 Điều 85 BLLĐ không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại Bản tự khai, đại diện công ty Sao Việt trình bày: công ty mới chỉ ra Thông báo kỷ luật sa thải chứ chưa hề tiến hành kỷ luật sa thải ông Thái. Từ ngày 18/11/2008 đến 30/11/2008 công ty đã 3 lần có thư mời ông Thái đến công ty để họp Hội đồng kỷ luật nhưng ông Thái đều không đến với lý do: quan hệ lao động giữa ông và công ty đã chấm dứt từ ngày 17/10/2008; bất kể cuộc họp nào cũng không có giá trị vì hiện nay ông không phải là người lao động của công ty. Do công ty đã mời 3 lần bằng văn bản mà ông Thái không đến nên ngày 31/11/2008 công ty đã triệu tập Hội đồng kỷ luật. Tại cuộc họp các thành viên đã thống nhất xử lý kỷ luật ông Thái theo hình thức sa thải.

Tại Bản tự khai, ông Thái trình bày: khi công ty giao cho ông Thông báo kỷ luật sa thải, Công ty đã thanh toán cho ông những khoản tiền sau: tiền lương đến ngày 16/10/2008; tiền phép năm 2007 còn 6 ngày chưa nghỉ. Ông đã nhận khoản tiền này tại Phòng tài vụ của công ty.

Câu hỏi 5 (1,5 điểm): Theo anh (chị) Thông báo kỷ luật sa thải ngày 16/10/2008 của công ty Sao Việt có giá trị như 1 quyết định kỷ luật sa thải không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Sau khi tiến hành hòa giải giữa các đương sự không thành, Tòa án đã mở phiên tòa lao động sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Công ty Sao Việt tham gia phiên tòa yêu cầu Tòa án buộc ông Thái phải có trách nhiệm thanh toán số tiền còn nợ của Công ty là 20.000.000 đồng. Đây là số tiền ông Thái tạm ứng tại Phòng Tài vụ của công ty để nghiên cứu chế tạo các quả lô kỹ thuật.

Câu hỏi 6: (1 điểm) Yêu cầu của công ty Sao Việt có được HĐXX chấp nhận giải quyết trong vụ án này không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, đại diện Công ty Sao Việt trình bày: sau khi hợp đồng lao động ký ngày 14/8/2007 hết hạn, do ông Thái làm việc không có hiệu quả nên Công ty không ký tiếp hợp đồng lao động với ông Thái. Vì vậy, nếu công ty không ra quyết định kỷ luật sa thải ông Thái thì công ty vẫn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thái do hợp đồng lao động ký với ông Thái đã hết hạn.

Tại phiên tòa, ông Thái trình bày: khi hợp đồng lao động ký ngày 14/8/2007 hết hạn, mặc dù công ty không ký hợp đồng lao động mới với ông nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc tại công ty và được công ty trả lương đầy đủ

Câu hỏi 7: (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với quan điểm trên của đại diện công ty Sao Việt tại phiên tòa sơ thẩm không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung